

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6163/2537

นาง อุไรวรรณ รัตนะ  
นาง ตั้งกวย แซ่เตีย

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 155, มาตรา 1367, มาตรา 1377, มาตรา 1378

พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 12

ที่ดินพิพาทที่โจทก์ได้รับมาตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ ซึ่งอยู่ระหว่างกำหนดห้ามโอนภายในห้าปีเป็นที่ดินที่รัฐยังไม่มอบสิทธิครอบครองให้โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือตามประมวลกฎหมายที่ดินฯ ไม่อาจโอนหรือสละสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่ผู้อื่นได้ ฉะนั้นแม้สัญญาจำนองที่ดินพิพาทจะเป็นนิติกรรมอำพรางการซื้อขาย และจำเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยโจทก์ส่งมอบการครอบครองให้นับแต่วันที่โจทก์ทำสัญญาจำนองไว้ก็ตาม จำเลยก็ไม่อาจอ้างว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทเพื่อตนขึ้นต่อสู้โจทก์ได้

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1055 ของโจทก์ไว้แก่จำเลยเพื่อเป็นประกันการที่โจทก์กู้ยืมเงินจากจำเลยจำนวน 40,000 บาท ในการกู้ยืมเงินนี้โจทก์จำเลยตกลงถือเอาสัญญาจำนองเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงิน และให้จำเลยยึดถือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ไว้ ต่อมาโจทก์จะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนจำเลย แต่จำเลยบอกปิดเพราะทราบ  
ดีว่าโจทก์ตกลงขายที่ดินแปลงนี้ให้แก่ผู้มีชื่อในราคา 230,000 บาท กำหนดจะจด  
ทะเบียนโอนให้แก่ผู้ซื้อแล้ว มิฉะนั้นโจทก์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อเป็นเงิน  
10,000 บาท แต่จำเลยต้องการให้โจทก์ได้รับความเสียหายและขายที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ  
ไม่ได้ ต่อมาโจทก์จึงนำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,850 บาทวางต่อ  
เจ้าพนักงานวางทรัพย์ เพื่อชำระหนี้ให้แก่จำเลย โจทก์และเจ้าพนักงานวางทรัพย์  
แจ้งให้จำเลยมารับชำระหนี้พร้อมทั้งจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองหรือสลักหลังสัญญา  
จำนองพร้อมทั้งคืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้โจทก์ จำเลยทราบแล้วแต่เพิก  
เฉย ทำให้โจทก์เสียหายโดยต้องเสียค่าธรรมเนียมในการวางทรัพย์ และต้องชดใช้ค่า  
เสียหายแก่ผู้ซื้อที่ดิน ขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองและคืนหนังสือ  
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1055 แก่โจทก์ให้จำเลยรับชำระหนี้จำนอง  
พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 60,850 บาท จากเจ้าพนักงานวางทรัพย์ประจำศาลจังหวัด  
นครสวรรค์ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 10,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  
7.5 ต่อปี

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์และจำเลยทำสัญญาจำนองที่ดินพิพาทโดย  
มิได้มีเจตนาให้มีผลผูกพัน ความจริงแล้วโจทก์และจำเลยมีเจตนาซื้อขายที่ดินพิพาท  
ต่อกันในราคา 40,000 บาท แต่เนื่องจากที่ดินพิพาทต้องห้ามมิให้โอนการครอบครอง  
ต่อกันตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 โจทก์และจำเลยมิ  
อาจทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทได้จึงทำสัญญาจำนองแทนนับแต่วันที่ 26  
สิงหาคม 2529 ซึ่งเป็นวันทำสัญญาจำนองโจทก์สละการครอบครองที่ดินพิพาทโดย  
มอบการครอบครองให้แก่จำเลย กับมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้พร้อม  
หลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่และใบเสร็จเสียภาษีบำรุงท้องที่กับแฟ้ม น.ส.3 เลข  
ที่ 358 ที่โจทก์ได้รับมอบจากกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย แก่จำเลย  
จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทด้วยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเกิน

กว่า 1 ปีจำเลยจึงได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามกฎหมาย การที่โจทก์ฟ้องคดีนี้  
จึงเป็นการรบกวนการครอบครองที่ดินพิพาทของจำเลยโดยปกติสุขขอให้ยกฟ้องกับ  
ห้ามโจทก์และบริวารรบกวนการครอบครองที่ดินพิพาทของจำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยมิได้เข้าครอบครองที่ดินพิพาทและโจทก์มิได้  
สละการครอบครองที่ดินพิพาทแก่จำเลย ประมาณเดือนเมษายน 2530 จำเลยขอเช่า  
ที่ดินพิพาทจากโจทก์เพื่อปลูกพืช โจทก์ตกลงให้จำเลยเช่า จำเลยจึงเข้าทำประโยชน์  
ในที่ดินพิพาทในฐานะผู้เช่าขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยคืนและจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง  
ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 1055 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า  
จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา แก่โจทก์โดยให้จำเลยรับเงิน  
จำนวน 60,850 บาท ได้จากสำนักงานวางทรัพย์ประจำศาลจังหวัดนครสวรรค์ และ  
ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 400 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5  
ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ ส่วนคำขออื่นให้ยกเสียและยกฟ้องแย้งของ  
จำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกาในข้อเท็จ  
จริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นฎีกาพึงยุติได้ว่า  
ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 1055 ตำบลพุนกยูง  
อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งทางราชการออกให้โจทก์ตามพระราชบัญญัติจัด

ที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2529 โดยมีข้อกำหนดห้ามโอนห้าปีตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก่อนพ้นกำหนดเวลาห้ามโอน โจทก์ทำหนังสือสัญญาจำนองที่ดินพิพาทไว้แก่จำเลยและจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทไว้ด้วย ที่จำเลยฎีกาว่า สัญญาจำนองเป็นนิติกรรมอำพรางการซื้อขาย โจทก์ได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยและจำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทเพื่อตนแล้ว โจทก์จึงหมดสิทธิในที่ดินพิพาทนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ. 2511 มาตรา 12 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิในที่ดินจะโอนที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นไม่ได้ นอกจากการตกทอดโดยทางมรดกหรือโอนไปยังสหกรณ์ที่ดินเป็นสมาชิกอยู่แล้วแต่กรณี" และวรรคสอง บัญญัติว่า "ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งที่ดินนั้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี" ดังนั้น ที่ดินพิพาทที่โจทก์ได้รับมาตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ซึ่งอยู่ระหว่างกำหนดห้ามโอนภายในห้าปีนั้น จึงเป็นที่ดินที่รัฐยังไม่มอบสิทธิครอบครองให้แก่โจทก์ โจทก์ซึ่งยึดถือที่ดินพิพาทที่มีเงื่อนไขดังกล่าว จึงยังไม่มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือตามประมวลกฎหมายที่ดิน โจทก์ไม่อาจโอนหรือสละสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377 หรือมาตรา 1378 ให้แก่ผู้อื่นได้ ด้วยเหตุนี้แม้จะฟังว่าสัญญาจำนองที่ดินพิพาทเป็นนิติกรรมอำพรางการซื้อขาย และจำเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยโจทก์ได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้นับแต่วันที่โจทก์ทำหนังสือสัญญาจำนองที่ดินพิพาทไว้แก่จำเลยดังฎีกาจำเลยก็ตาม จำเลยก็ไม่อาจยกเรื่องสิทธิครอบครองโดยอ้างว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทเพื่อตนขึ้นต่อสู้โจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

# (ไพศาล ราชชากรุง-นิเวศน์ คำผอง-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1) ได้ทำบันทึกมาหลายเรื่องแล้วว่าสิทธิครอบครองเป็นสิทธิที่ได้มาโดยอาศัยข้อเท็จจริง (defacto) บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยมีเจตนายึดถือเพื่อตน ก็ย่อมได้สิทธิครอบครอง (มาตรา 1367) ที่ว่า "เพื่อตน" ก็หมายความว่าเพื่อประโยชน์ (benefit) ของตนไม่ใช่เจตนาเป็นเจ้าของอย่างที่ว่าพจนานุกรมให้ความหมายไว้อย่างคลาดเคลื่อน แม้เป็นที่ดินของผู้อื่นหรือของรัฐ ก็อาจมีสิทธิครอบครองได้ (2) คดีนี้โจทก์เข้ายึดถือโดยเจตนายึดถือเพื่อตน ก็ย่อมได้สิทธิครอบครองตามมาตรา 1367 เมื่อโอนให้จำเลย จำเลยได้ยึดถือโดยเจตนายึดถือเพื่อตน ก็ย่อมได้สิทธิครอบครองตามมาตรา 1367 เช่นเดียวกัน ผู้โอนไม่มีสิทธิครอบครองต่อไป (มาตรา 1378) ศาลฎีกาอ้างพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 มาตรา 11 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า "ภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะโอนที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นไม่ได้ ฯลฯ" ตามมาตรานี้ วรรคนี้ ก็เป็นเรื่องที่กฎหมายห้ามโอน แต่เกี่ยวกับสิทธิครอบครองก็ดี การโอนก็ดีเป็นเรื่องข้อเท็จจริง ลงได้ยึดถือโดยมีเจตนายึดถือเพื่อตนแล้ว ก็ย่อมได้สิทธิครอบครอง ส่วนการโอนแม้กฎหมายจะห้าม ลงได้มีเจตนาจะโอนรับโอนกัน สิทธิครอบครองก็ย่อมจะโอนไปอยู่ตนเอง กฎหมายจะไปห้ามเจตนาของบุคคลกระไรได้ การครอบครองเป็นข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวกับกฎหมาย (ดูบันทึกท้ายคำพิพากษาศาล

ฎีกาที่ 5278/2537) ส่วนที่กล่าวว่า "ที่ดินพิพาทที่โจทก์ได้รับมาตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ. 2511 ซึ่งอยู่ในระหว่างกำหนดห้ามโอนภายในห้าปีนั้น จึงเป็นที่ดินที่รัฐยังไม่มอบสิทธิครอบครองให้แก่โจทก์ โจทก์ซึ่งยึดถือที่ดินพิพาทที่มีเงื่อนไขดังกล่าว จึงยังไม่มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือตามประมวลกฎหมายที่ดิน โจทก์ไม่อาจโอนหรือสละสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1377 หรือมาตรา 1378 ให้แก่ผู้อื่นได้" นั้นเห็นว่า จะมอบหรือไม่มอบ (เช่น บุกรุกเข้ายึดถือ ฯลฯ) แต่ถ้าผู้ใดถือโดยเจตนายึดถือเพื่อตนแล้ว ก็ย่อมได้สิทธิครอบครองอยู่นั่นเอง เพราะสิทธิครอบครองเป็นสิทธิที่ได้มาโดยชอบเท็จจริงด้วยการยึดถือโดยเจตนายึดถือเพื่อตน ส่วนการโอนหรือสละสิทธิครอบครองก็เช่นเดียวกันเกิดจากข้อเท็จจริง ไม่มีกฎหมายบังคับว่าให้โอนหรือให้สละกันได้ลงได้โอนหรือสละกันแล้ว ผู้รับโอนก็ได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองและผู้โอนผู้สละย่อมไม่มีสิทธิครอบครองอยู่นั่นเอง (มาตรา 1377) จึงไม่ใช่เรื่องที่จะถือกันว่าโจทก์ไม่อาจโอนหรือสละสิทธิครอบครองกันได้ (3) คดีนี้เมื่อโจทก์โอนการครอบครอง (หมายความว่าโอนสิทธิครอบครอง) จำเลยก็ย่อมครอบครองได้สิทธิครอบครอง ส่วนสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของโจทก์จำเลยหรือระหว่างโจทก์จำเลยกับรัฐจะมีอย่างไรก็ต้องไปว่ากันตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จะไม่กล่าวถึงในที่นี้ (4) คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองและคืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) แก่โจทก์ให้จำเลยรับชำระหนี้จำนองจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ฯลฯ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนและจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดิน ฯลฯ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีนี้จึงคาบเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เพราะโจทก์จดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทไว้กับจำเลย ศาลฎีกาเห็นว่า แม้จะฟังว่าสัญญาจำนองที่ดินพิพาทเป็นนิติกรรมอำพรางการซื้อขาย จำเลยก็ไม่อาจจะยกเรื่องสิทธิครอบครองขึ้นต่อสู้โจทก์ได้ ศาลฎีกาเห็นว่าเกี่ยวกับนิติกรรมอำพรางหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ เพราะเมื่อเห็นว่าจำเลยไม่มี

สิทธิครอบครองที่พิพาทเสียแล้ว ก็เลยเห็นว่าจำเลยต้องส่งมอบที่ดินพิพาทคืนให้โจทก์ ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์โดยเห็นฟ้องด้วยในผล โดยไม่วินิจฉัยเกี่ยวกับนิติกรรมอำพรางดังกล่าว ซึ่งตามรูปคดี ควรจะเป็นว่าโจทก์มีสิทธิเรียกที่ดินพิพาทคืนจากจำเลยเมื่อจำเลยถูกเรียกคืน หรือถูกบังคับให้จำต้องคืน จำเลยไม่ยัดถ้อโดยเจตนายัดถ้อเพื่อตนแล้ว ก็ย่อมไม่มีสิทธิครอบครองต่อไปแม้ก่อนนั้น จำเลยจะได้ครอบครองอยู่ก็ตามที่ สิทธิที่โจทก์จะได้รับคืนที่พิพาทเป็นสิทธิคนละอย่างหรือสิทธิต่างหากจากสิทธิครอบครองของโจทก์หรือจำเลยแล้วแต่กรณี จะเรียกว่าสิทธิที่จะเข้าครอบครอง(right to possess) ก็ได้ (5) ที่กล่าวมาข้างต้น ได้กล่าวถึงการวินิจฉัยในข้อที่เกี่ยวกับสิทธิครอบครองเพราะศาลฎีกาวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิครอบครองเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองและคืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์จำเลยทำสัญญาจำนองที่ดินพิพาทโดยมิได้มีเจตนาผูกพันกันความจริงโจทก์จำเลยมีเจตนาซื้อขายที่ดินพิพาทกัน แต่ที่ดินพิพาทต้องห้ามมิให้โอนการครอบครองต่อกันตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 มิอาจทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทได้จึงทำสัญญาจำนองแทน โจทก์สละการครอบครองให้จำเลย จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทโดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเกินกว่า1 ปี จำเลยจึงได้สิทธิครอบครอง (ความจริงไม่ต้องโดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของก็ได้สิทธิครอบครองและได้ทันที) ขอให้ยกฟ้องกับห้ามโจทก์และบริวารรบกวนการครอบครองของจำเลย จึงมีประเด็นว่าจำเลยมีสิทธิครอบครองหรือไม่ เป็นเหตุให้ศาลฎีกาวินิจฉัยดังกล่าว ถ้าหากจะกล่าวในแง่นิติกรรมสัญญากันแล้ว ไม่เกี่ยวกับสิทธิครอบครองอันเป็นทรัพย์สินที่จำเลยให้การว่าโจทก์จำเลยมีเจตนาซื้อขายที่พิพาทกันนั้น ถ้าหากข้อเท็จจริงได้ความตามที่จำเลยให้การต่อผู้คดีไต่สวนนี้ ก็ควรที่จะถือว่าสัญญาซื้อขายที่ว่าเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมาย เพราะพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ห้ามมิให้ผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

โอนที่ดินสัญญาจึงตกเป็นโมฆะ ควรที่ศาลจะยกฟ้องโจทก์ในข้อนี้ ซึ่งหมายความว่า  
โจทก์แพ้คดี แต่ศาลฎีกากลับไปวินิจฉัยว่าจำเลยไม่อาจอ้างยกเรื่องสิทธิครอบครอง  
ที่ดินพิพาทเพื่อตนขึ้นต่อสู้โจทก์ได้ จำเลยจึงต้องแพ้คดีไป ไพจิตรบุญญพันธุ์